

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1070/2533

นายดา จักขุจันท์

โจทก์

นายมนตรี กิตติอุดมพานิช

จำเลย

นายมนตรี กิตติอุดมพานิช จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีต้องชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 240)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทภายในเส้นสี่เหลี่ยมตามแผนที่พิพาท เอกสารหมาย จ.1 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ประมาณ 181 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกไปจากที่ของโจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 229,231)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 5,000 บาท เป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต

ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับพิพาทหากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 5,000 บาท เป็นเวลา 7 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับพิพาทหากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมฆ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>